

1506834-49.2019.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... em que ele assumiu a autoria do roubo. O veículo era de propriedade de Ana Carolina, namorada do réu. Pelo que se lembra, o réu utilizava o carro de Ana Carolina. No primeiro roubo, pelo que se recorda, foram reconhecidos o réu e Ana Carolina. Esse roubo ocorreu no bairro Jardim das Nações. Nos três crimes o modus operandis era parecido. No terceiro roubo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506834-49.2019.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506834-49.2019.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2297100/2019 - 01º D.P. TAUBATE, 4875930 - 01º D.P. TAUBATE, 1990/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2297100 - 01º D.P. TAUBATE, 1990/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2297100 - 01º D.P. TAUBATE, 1990/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2297100 - 01º D.P. TAUBATE, 1990/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2297100 - CPJ TAUBATÉ, 1990/19/516 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adalberto Araújo Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

Adalberto Araújo Júnior, qualificado a fls. 10, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 5 de maio de 2019, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça por simular portar arma de fogo, e emprego de violência em desfavor da ofendida Ingrid Ketury Borges, subtrai para proveito comum, o aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, dourado, avaliado em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireto a fls. 81, uma bolsa de couro, cor preta, com alças de corrente pretas, documentos pessoais (CHN), além de um certificado de registro e licenciamento de veículo (motocicleta placa ESN-6591-Taubaté), cartão bancário e chaves de residência pertencentes à vítima Maria Gilderlania da Silva, uma bolsa de

couro, cor rosa e documentos pessoais (CNH), pertencentes à vítima Renata Valéria Lopes e uma bolsa feminina e um aparelho celular, pertencentes à vítima Ingrid Ketury Borges.

Consta da denúncia que, segundo apurado, decididos a praticarem o crime de roubo, na noite do dia dos fatos, o denunciado e terceiro não identificado dirigiram-se ao local dos fatos no veículo GM/Corsa, cor escura, placas BYN-2553. Empenhados para a prática criminosa, agindo com unidade de propósitos, previamente conluídos, combinaram o roubo e para tanto escolheram as vítimas.

Segundo a denúncia, as ofendidas Ingrid Ketury Borges, Maria Gilderlania da Silva e Renata Valéria Lopes haviam acabado de sair do bar denominado "Garagem 51", localizado na Avenida Independência e adentraram no veículo de Ingrid, que estava próximo ao bar. Em dado instante, as vítimas foram surpreendidas por um veículo GM/Corsa, de cor escura, o qual parou em frente do veículo de Ingrid. Na sequência, o denunciado, utilizando-se de um boné, desembarcou do aludido veículo e foi em direção ao automóvel no qual as vítimas estavam.

Consta também que o réu aproximou-se das vítimas e anunciou o roubo, simulando estar armado e exigiu a entrega das bolsas e aparelhos celulares. Com medo, as vítimas entregaram as bolsas, contendo objetos pessoais e celulares.

Não satisfeito, o denunciado exigiu que Ingrid, condutora do veículo, encostasse a cabeça próximo ao volante, desferindo-lhe um soco no rosto. Ato contínuo, ingressou no veículo GM/Corsa, no qual o seu comparsa estava para lhe dar cobertura e ambos se evadiram do local na posse das res furtiva.

As ofendidas puderam perceber que no interior do veículo utilizado na fuga havia um outro indivíduo, o qual dava cobertura ao denunciado, com o fim de assegurar a fuga e garantir o êxito na subtração dos bens.

A identificação do denunciado foi possível em razão de investigação policial, pois os agentes públicos apuraram que o veículo GM/Corda, cor escura, placas BYN-2553, pertencente a namorada do réu (Ana Carolina Mesquita Queiroz Lacaze) era comumente utilizado pelo indiciado e outros comparsas no cometimento de delitos de roubo na cidade de Taubaté, bem como em pesquisa ao sistema de radares na Prefeitura Municipal, verificaram que o referido automóvel passou pela Avenida do Povo, rua próxima ao local dos fatos e provável rota de fuga, o que resultou comprovado através do Relatório de Investigação nº 203/19 (fls. 20/22).

Com a identificação do réu, as vítimas o reconheceram, sem sombras de dúvidas, como sendo o autor do delito de roubo por elas sofrido (fls. 15 e 17).

Os objetos subtraídos pertencentes às vítimas foram encontrados por populares no mesmo dia dos fatos e devolvidos às ofendidas.

Em solo policial, o réu confessou o delito, afirmando tê-lo praticado sozinho (fls. 10).

A denúncia (fls. 87/90) foi recebida em 21 de junho de 2021 (fls. 92/93).

O réu, devidamente citado (fls. 151), apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 155), tendo sido, na sequência, designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 156/158)

Em instrução foram inquiridas a vítima Maria Gilderlania da Silva, as testemunhas comuns, policiais civis Douglas Eduardo Pereira Monteiro e Márcio Anselmo. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva de Renata Valéria Lopes, Ingrid Ketury Borges e Ana Carolina Mesquita Queiroz Lacaze, o que foi homologado. Na sequência,

após ter sido o réu interrogatório, apresentaram as partes alegações finais orais (fls. 207/208)

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, diante das provas dos autos, notadamente da prova oral produzida. Mencionou que o réu confessou o delito em solo policial, tendo alterado radicalmente sua versão em juízo, afirmando que a confissão referia-se a outro delito. Disse que embora não tenha a vítima Maria Gilderlândia reconhecido o réu nas fases policial e judicial, as vítimas Renata e Ingrid, esta última já falecida, na fase policial, reconheceram categoricamente o réu como autor do delito. Para corroborar o reconhecimento feito pelas vítimas em fase policial, os depoimentos dos policiais civis Douglas e Márcio confirmaram em seus depoimentos que as vítimas reconheceram o réu na Delegacia, por meio de fotografias, o que não foi contestado pela defesa. Os policiais confirmaram também que após tomar conhecimento do roubo, foi apurado que o mesmo veículo utilizado pelo réu na prática delitativa foi usado em fato anterior, onde foi possível apurar as características do automóvel e, ainda, em fato posterior, no qual foi o aqui réu preso em flagrante, com o mesmo automóvel. Os policiais disseram ainda que fizeram uma apuração nas proximidades, por meio de câmaras, e apuraram que o mesmo veículo, no momento do roubo das vítimas, também havia passado pela Avenida do Povo, rota de fuga do réu. Além do mais, os policiais corroboraram a confissão do réu na delegacia de polícia, afirmando que o ele agiu com o mesmo modus operandi nos três crimes apurados, um anterior e outro posterior ao crime objeto dos autos, utilizando-se inclusive do mesmo automóvel, pertencente à sua namorada. Sustente que são duas as versões apresentadas: uma do réu, que não se mostra crível e tampouco verossímil, e a versão apresentada pelas vítimas em solo policial, pela vítima Maria em juízo, bem como pelos policiais civis que corroboraram as investigações realizadas para a identificação do réu no caso concreto. Disse não ser possível entender haver dúvida em uma confissão realizada em fase policial retratada em juízo somente para se eximir de sua conduta delitativa, o que não gera dúvida em relação às demais provas dos autos. Não há que se alegar que foi realizada provas somente na fase policial, tendo em vista que a vítima Maria e os policiais confirmaram o que foi apurado na fase inquisitorial, corroborando, portanto, as provas produzidas naquela fase também em juízo, sob o crivo do contraditório. Quanto ao concurso de agentes, entende haver provas nos autos, conforme relatado pelas vítimas tanto na fase policial quanto em juízo e também pelos relatos dos policiais civis, que segundo eles, as vítimas relataram que, na data dos fatos, o réu estaria acompanhado de terceira pessoa, empreendendo fuga, conforme relatado pela vítima Maria Gilderlândia também em juízo. Quanto à dosimetria da pena, que registra o réu maus antecedentes, devendo ser a pena aplicada acima do mínimo legal. Na segunda fase, deve ser reconhecida a reincidência, bem como na terceira fase, deve ser reconhecida o concurso formal de crimes, posto que foram 3 vítimas distintas. O regime inicial deverá ser o fechado, quer pela violência empregada pelo acusado, quer pela sua reincidência.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, ante a fragilidade do acervo probatório no tocante à autoria. Disse que não foi o réu preso em flagrante, nem tampouco foi apreendido em seu poder a res furtiva ou qualquer objeto que o ligasse ao delito objeto dos autos. Alegou que não houve, inclusive na fase policial, o reconhecimento pessoal e que no reconhecimento pessoal efetivado nesta oportunidade, ficou a vítima na dúvida das pessoas de números 2 ou 3, sendo certo que o réu era o número 1, afirmando categoricamente que não tinha condições de fazer o reconhecimento. Disse que há nos autos somente reconhecimentos fotográficos, não ratificados em juízo, não havendo como saber de que forma foram realizados, tendo em vista que o auto de reconhecimento feito na delegacia é extremamente lacônico, não havendo a fotográfica da própria pessoa reconhecida muito menos das supostas pessoas que teriam sido exibidas para as vítimas. Disse ainda que sequer consta dos autos o depoimento da vítima Maria Gilderlândia quando foi ouvida em solo policial e afirmou que não reconheceu ninguém. Relatou que, logo depois dos fatos, as vítimas fizeram uma descrição do autor do delito, afirmando se

tratar de uma pessoa de cor negra, sendo certo que o réu possui a cútis branca, havendo uma incompatibilidade sobre a descrição, portanto. Também que o relatório de investigação está calcado na especificação do veículo, mas as vítimas disseram no boletim de ocorrência que não conseguiram dizer qual era o emplacamento do automóvel e descreveram, ainda, um carro de cor diferente daquele que o réu praticou os demais delitos. Quanto à confissão do réu em solo policial, que há em seus antecedentes diversos crimes praticados em datas muito próximas aos dos autos, o que justifica que no calor de uma prisão em flagrante tenha ele confessado um fato acreditando se tratar de outro, sem que tenha sido esclarecido de maneira adequada, sem acompanhamento de um defensor técnico. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, porque os antecedentes podem ser valorados de maneira conjunta na segunda fase, como reincidência; que a vítima não conseguiu descrever que haviam duas pessoas praticando o crime, de maneira que deverá ser afastada a causa do concurso de agentes. Tendo em vista que o réu está com pena a ser cumprida até o ano de 2.046, deixou de formular pedido de fixação do regime semiaberto. Requereu, por fim, a concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Em que pese a materialidade do crime resultar comprovada nos autos, conforme boletins de ocorrência (fls. 3/5 e 6/8), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 15 e 16), auto de avaliação indireto (fls. 82) e os depoimentos colhidos, no tocante à autoria as provas produzidas se mostraram insuficientes para embasar o édito condenatório.

A vítima Ingrid Ketury Borges, ouvida somente em solo policial, declarou que: "ratifica as informações prestadas quando da elaboração da ocorrência; informa que no dia 5.5.2019, aproximadamente às 00h20min, saiu de um bar chamado Garagem 51, localizado na avenida Independência, na companhia de suas amigas Maria Gilderlania da Silva e Renata Valéria Lopes, e adentraram em seu veículo que estava estacionado próximo ao bar. Declara que antes mesmo de sair com seu carro, um veículo GM/Corsa, de cor escura, parou na frente do veículo no qual estavam e um homem usando um boné desceu do banco do condutor do GM Corsa foi em direção ao automóvel em que estavam e anunciou o roubo simulando estar armado. Na ação o autor subtraiu dois celulares (de propriedade de Ingrid e de Maria) e três bolsas, sendo que as bolsas foram encontradas por populares no mesmo dia dos fatos e devolvida às vítimas. Logo após a subtração dos objetos, o autor ordenou que a declarante encostasse sua cabeça próximo ao volante momento em que desferiu um soco em seu rosto, ato contínuo o autor entrou no veículo e tomou rumo ignorado. Declara ainda que havia outra pessoa no banco do carona do veículo do autor, contudo não soube precisar maiores características desta pessoa" (fls. 14).

A vítima Renata Valéria Lopes, também ouvida somente na Delegacia, ratificou as declarações prestadas pela vítima Ingrid, acrescentando tão somente que "de sua bolsa foi subtraído apenas um Kit de maquiagem" (fls. 16).

Já a vítima Maria Gilderlania da Silva, ouvida somente em juízo, declarou que saiu do bar, junto com Renata e Ingrid e ficou no banco de trás do veículo mexendo no celular. Alega que quando reparou, o réu já se encontrava encostado do lado de Ingrid, que era a motorista e começou a pedir bolsas, celulares e com a mão na cintura dando a entender que havia arma, embora não tenha mostrado. Disse que todas entregaram as bolsas com celulares, documentos e chaves. O réu mandou que todas abaixassem a cabeça e que não olhasse para ele. Relata que antes do réu sair agrediu Ingrid e ofendeu as demais. Que o réu chegou, anunciando o assalto e determinou que todas entregassem as bolsas. Menciona que foi levado seu celular Samsung, a bolsa com chave, documentos e cartão do banco. Afirma que após dois dias, Renata conseguiu contato e foi informada que foram encontradas as bolsas jogadas no bairro da Independência, com o cartão e chaves. O celular não foi

encontrado. O réu chegou de carro e fechou o carro da Ingrid, impedindo que ela saísse. Não reparou se havia outra pessoa dentro do carro. Disse que o réu subtraiu os objetos, entrou no carro e saiu. Não viu se ele entrou no lado do motorista ou do carona porque ele mandou que todas abaixassem a cabeça. Renata afirmou ter visto o carro, que não chegou a ver a placa, mas disse que era preto. Sustenta que o subtrador levou bolsa de Renata e celular e a bolsa de Ingrid. Todas recuperaram as chaves e as bolsas. Foi chamada na delegacia, oportunidade em que lhe foram exibidas algumas fotos, mas não conseguiu reconhecer porque estava no banco de trás e não conseguiu ver direito. Foi sozinha na delegacia e reitera que lhe foram exibidas fotografias, não sendo possível reconhecer ninguém. Sustenta que a única coisa que se lembra do réu é que era um homem magro, não conseguindo descrever a face dele. Foi com Renata e Ingrid registrar o boletim de ocorrência no dia dos fatos. Indagado pela Defesa sobre as descrições do furtador efetivadas no B0 de fls. 04, disse que não se recorda. Feito o reconhecimento pessoal do réu, acompanhado de mais duas pessoas, disse que não conseguia reconhecer quem era o subtrador. Afirmou que ficou em dúvida entre os de números 2 e 3. Indagado se queria que lhe fossem mostrados novamente as pessoas para o reconhecimento, respondeu negativamente, alegando que não reconheceu nada.

A testemunha Ana Carolina mesquita Queiroz Lacaze, também ouvida somente em solo policial, declarou que: “namora com o indiciado Adalberto há cerca de quatro meses e, muitas vezes, acabava emprestando seu veículo Corsa, de cor verde, para ele usar e eventualmente ele ficava um ou dois dias com seu veículo; quanto ao roubo noticiado no RDO nº 1.990/2019, nada sabe informar” (fls. 9).

O Policial Civil Douglas Eduardo Monteiro, ouvido somente em juízo, narrou que em investigações de outros casos de roubo, um veículo Corsa, de cor escura, estava sendo utilizado para as práticas criminosas. Alegou que em outros casos passados conseguiram o emplacamento do veículo, bem como qualificar os autores de um caso anterior, oportunidade em que tiveram conhecimento dos fatos deste processo, que ocorreram nas imediações da Av. Independência. Pelo boletim de ocorrência, tiveram conhecimento de que um veículo Corsa, de cor escura, teria sido utilizado. Que como já tinham o emplacamento do veículo Corsa de ocorrências passadas, colocaram no sistema de radares da Prefeitura e verificaram que o mesmo veículo já havia passado por perto do local dos fatos poucos minutos após. Convidaram as vítimas para comparecer à DIG e mostraram as fotografias dos autores do roubo anterior, junto com as de pessoas com semelhanças físicas. Por elas foi reconhecido o réu como autor desse roubo em questão. Disse que após um mês houve um flagrante pela Polícia Militar, no qual foi utilizado esse mesmo veículo Corsa, oportunidade em que foram presas três pessoas, dentre elas o réu. Conduziram o réu à DIG para entrevistá-lo, oportunidade em que ele assumiu a autoria do roubo. O veículo era de propriedade de Ana Carolina, namorada do réu. Pelo que se lembra, o réu utilizava o carro de Ana Carolina. No primeiro roubo, pelo que se recorda, foram reconhecidos o réu e Ana Carolina. Esse roubo ocorreu no bairro Jardim das Nações. Nos três crimes o modus operandis era parecido. No terceiro roubo, foram presas três pessoas, no mesmo veículo Corsa. O réu era uma dessas pessoas. Não conhecia o réu antes dos fatos. Na Delegacia, duas vítimas reconheceram o réu, por meio de fotografias”.

O Policial Civil Márcio Anselmo, também ouvido somente em juízo, respondeu que na época trabalhava no DIG e estava investigando uns três ou quatro roubos que estava acontecendo, onde era usado um veículo Corsa. Alega que no mês “seis” houve um roubo e foram presos em flagrante três indivíduos, incluindo o réu, um terceiro e Ana Carolina, que era namorada do réu e dona do veículo. Disse que passaram a pesquisar a placa com as câmeras da Prefeitura de Taubaté, verificando que o carro havia passado próximo ao local dos fatos. Mostrou as fotos para as vítimas, em um primeiro momento, que reconheceram o réu. Quando ocorreu o flagrante, levou o réu para a Delegacia, tendo ele confessado o delito, mas não quis informar quem estava com ele e ficou no carro. O carro era da namorada do réu à época. O emplacamento foi pego em outro roubo anterior, que ocorreu no Jardim das Nações, em que o réu

foi preso e já se encontra condenado. Os outros roubos tinham o mesmo modus operandi. Relata que não instaura o inquérito, somente identificando a autoria, ficando a materialidade para ser apurada no inquérito. Que foi feito o reconhecimento fotográfico para instrução da investigação. Diante do reconhecimento pelas vítimas e da confissão do réu, não foi feito o reconhecimento pessoal, deixando a cargo do inquérito. Quanto ao reconhecimento fotográfico, que chegaram a mostrar várias fotografias para as vítimas, com características semelhantes àquelas do réu. Mostraram, inclusive, fotos do outro parceiro que estava com o réu e de outros que cometem roubo. Não se lembra quantas vítimas reconheceram o réu como autor do delito.

Por fim, o réu, interrogado em solo policial, narrou que: “quando do roubo noticiado através do RDO 1.990/2019, informa que praticou o crime sozinho, ocasião em que estava com o veículo Corsa, de cor verde, que pertence à sua namorada Ana Carolina, a qual não teve nenhum envolvimento no crime; não estava armado e apenas exigiu que as vítimas - que se encontravam dentro de um veículo (com os vidros abaixados), passassem as bolsas e telefones; não se recorda qual o valor que continha nas bolsas; vendeu os aparelhos celulares e usou todo o dinheiro para usar drogas; afirma que não possui arma de fogo; que já foi preso algumas vezes por crimes de furto, estando atualmente preso por ter sido autuado, na noite de ontem, por crime de roubo” (fls. 10).

Em juízo, o réu declarou que confessou na delegacia um roubo, no qual já foi condenado. Em relação a este processo, que desconhece os fatos. Relata que o policial da investigação, Douglas, em data pretérita, invadiu sua casa e agrediu a mãe de sua filha, que estava grávida, tendo sua filha nascido com sopro no coração, inclusive. Disse que o roubo pelo qual foi condenado foi praticado utilizando-se de um corsa preto, que pertencia à sua atual esposa. Disse que foi réu confesso em dois assaltos, nos quais já foi condenado. Afirma que no primeiro assalto, Ana Carolina foi absolvida. Menciona que faz 120 dias que Ana Carolina está presa, a qual se entregou após confirmação de condenação em recurso. Na data dos fatos se encontrava em liberdade. Que saiu em regime aberto no mês de novembro de 2018 e foi preso novamente em junho de 2019. Embora conste que a confissão em sede policial seja deste assalto, reitera que confessou o delito em que foi preso em flagrante e não dos fatos dos autos. Que não tinha conhecimento destes fatos. Declara que apareceram umas sete vítimas e que não foi reconhecido por nenhuma delas.

Nesse sentido, encerrada a instrução probatória, com o devido respeito ao parecer Ministerial, a autoria delitiva não resultou abastadamente comprovada.

As três vítimas não souberam informar as placas do veículo utilizado pelo subtrador.

Ingrid, ouvida somente em solo policial, informou que se tratava de um GM/corsa de cor escura, enquanto Maria Gilderlania, que prestou declarações apenas em juízo, não conseguiu identificar o veículo ou mencionar a cor deste, pois permaneceu com a cabeça abaixada durante o assalto, porém mencionou que Renata lhe disse que também não identificou o modelo do veículo, mas que este era preto.

Com efeito, a única vítima ouvida em juízo, Maria Gilderlania, declarou que o subtrador, quando efetivou a abordagem, determinou que as vítimas abaixassem a cabeça e não olhassem para ele. Afirmou que foi na Delegacia, oportunidade em que lhe mostraram algumas fotografias, porém não reconheceu ninguém.

Quanto ao reconhecimento pessoal realizado em juízo, dos três homens que lhe foram exibidos, afirmou que não reconhecia o subtrador. E, embora tenha afirmado ter ficado em dúvida entre as pessoas de números 2 e 3, é certo que o réu estava era o de número 1.

Por outro lado, em que pesem os argumentos do representante do Ministério Público, é fato que o reconhecimento fotográfico do réu em solo policial, não confirmado em juízo, mostra-se frágil, não havendo nos autos, conforme alegado pela defesa, sequer a fotografia do acusado e das demais pessoas que foram exibidas às vítimas.

Também não foi efetivado o reconhecimento pessoal do réu, o que era de fácil realização, pois o réu foi preso em flagrante pela prática de outro delito em data próxima ao roubo apurado na presente ação penal. Inclusive, tal medida de mostrava pertinente, pelo exíguo prazo decorrido, o que conferiria maior confiabilidade aos eventuais reconhecimentos realizados pelas vítimas.

Há ainda a divergência quanto à descrição do réu no momento da lavratura do boletim de ocorrência, oportunidade em que as vítimas relataram que o autor que pegou os objetos tinha pele negra (fls. 4), constando da qualificação do réu possuir ele cutis branca (fls. 10)

Já em relação aos depoimentos dos policiais civis em juízo, imperioso destacar que não se identifica nos autos a juntada das pesquisas dos radares mencionados pelos servidores em relação ao veículo mencionado nos autos no dia dos fatos, limitando-se os policiais em apontar a referida pesquisa no relatório de investigação de fls. 20/2.

Porém, ainda que identificada a circulação do veículo GM/Corsa utilizado em delito anterior nas proximidades do local em que ocorrido o roubo objeto da presente ação penal, é certo que a presunção de que se trata do mesmo veículo não foi corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a fase judicial, pelas razões acima expostas.

Também não há nos autos o depoimento e reconhecimento fotográfico realizados pela vítima Maria Gilderlania na fase policial, o que denota falha no procedimento inquisitorial.

A versão ofertada pelo réu em seu interrogatório, justificando os motivos de sua confissão em solo policial, secundada pela defesa em sede de memoriais, embora inovadora, não se mostra totalmente desarrazoada, diante das inúmeras denúncias efetivas em seu desfavor na época dos fatos.

Dessa forma, em que pese importância das palavras dos servidores públicos, as inconsistências existentes nos autos são aptas a gerar fundada dúvida acerca do cometimento do delito pelo réu, impondo, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Portanto, considerando a fragilidade das provas produzidas nos autos, a absolvição do réu é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para ABSOLVER o réu ADALBERTO ARAÚJO JÚNIOR da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações necessárias.

Publique-se e intímem-se.

Taubaté, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA